

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1747/2531

ธนาคารกรุงเทพ พาณิชยกรรม จำกัด

โจทก์

นางหวย บำรุงกลาง กับพวก

จำเลย

นายดามพ์ทวีป จันทรสมบูรณ์ ทนาย

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 35, มาตรา 39 (2)

ความว่า เนื่องจากโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินคดีกับจำเลยอีกต่อไป จึงขอถอนฟ้องเสีย โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 แกลงไม่คัดค้าน (อันดับ 114)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ที่ 2 ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประกอบมาตรา 83

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์มีมูลเฉพาะจำเลยที่ 1 ให้ประทับฟ้องเฉพาะจำเลยที่ 1 ยกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประกอบด้วยมาตรา 83 จำคุก 1 ปี จำเลยที่ 1 รับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่า เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219(อันดับ 89 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 92)

ศาลฎีกาสั่งคำร้องและส่งไปศาลชั้นต้นเพื่อนัดคู่ความฟังแล้วก่อนวันนัดฟังคำสั่ง ทนายโจทก์ซึ่งมีอำนาจถอนฟ้องยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 114,2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ไม่คัดค้าน อนุญาตให้ถอนฟ้องจำหน่ายคดี ให้งดอ่านคำสั่งคำร้องของศาลฎีกาที่ 959/2531

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้เป็นคดีความผิดต่อส่วนตัว โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ 1 ไม่คัดค้าน อนุญาตให้ถอนฟ้องจำหน่ายคดี ให้งดอ่านคำสั่งคำร้องของศาลฎีกาที่ 959/2531

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ